

01_Pruefauftrag.eml

Von	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
An	Rechtsanwältin Samira Seidel <samira@seidel-kanzlei.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 09:25:00 +0200
Betreff	Hagebuttenweg: erste Prüfung und Antwort an Herrn Oliveira

Sehr geehrte Frau Seidel,

für die Stadt Lindenquell bei Würzburg beauftragen wir Sie mit einem internen Prüfvermerk und einem ausformulierten Antwortentwurf zu Herrn Celestino Oliveiras Forderung von 920,00 EUR. Es geht um den Hagebuttenweg, eine Ortsstraße in unserer Straßenbaulast. Bitte legen Sie uns beides bis 8. Oktober vor; Herr Oliveira bittet um Antwort bis 14. Oktober. Versenden Sie den Entwurf nicht.

Die Beschädigung ereignete sich am 9. September gegen 06:50 Uhr. Eine ältere Bürgermeldung wurde am Tag davor im System erfasst, die genaue Lochmessung erfolgte erst am Folgetag des Unfalls. Bitte setzen Sie die nachträglichen Maße nicht ungeprüft mit dem Zustand zur Unfallzeit gleich. Wir benötigen eine nachvollziehbare Einordnung von Kontrolle, Kenntnis, möglicher Warnung und Erkennbarkeit für den Fahrer.

Der Werkstattbefund unterscheidet zwischen der eingedrückten Felge und einem bereits zuvor dokumentierten Reifenriss. Bitte behandeln Sie diesen Unterschied auch bei der Höhe. Sie vertreten die Stadt; ein Mandat des Fahrers besteht nicht. Die Akte enthält keine Aussage einer Versicherung zur Deckung. Es gab bislang keine Zahlung, keinen Vergleich und kein Anerkenntnis. Die verbleibenden Rückfragen sollen sich auf die tatsächlich entscheidenden Lücken beschränken.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Färber

08_Forderung.eml

Von	Celestino Oliveira <celestino.oliveira@postfach.example>
An	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
Datum	Mon, 28 Sep 2026 16:18:00 +0200
Betreff	Hagebottenweg: bezahlte Rechnungen über 920 Euro

Sehr geehrte Frau Färber,

anbei übersende ich die Werkstattrechnung über 737,80 EUR und die Abschlepprechnung über 182,20 EUR. Zusammen verlange ich 920,00 EUR von der Stadt. Ich habe beide Beträge bezahlt. Das Auto ist mein Privatwagen; ich bin Arbeitnehmer und zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt. Eine Kasko- oder Schutzbriefleistung habe ich weder erhalten noch beantragt.

Die Werkstatt hatte im Juli tatsächlich einen kleinen Schnitt am rechten Reifen festgestellt. Ich ließ ihn damals nicht austauschen, weil der Druck danach mehrere Wochen hielt. Mir ist klar, dass Sie dazu fragen werden. Nach dem Schlag am 9. September war das Rad sofort platt und die Felge sichtbar verbogen. Ob der Reifen ohnehin hätte ersetzt werden müssen, kann ich technisch nicht beurteilen; ich bitte um eine konkrete Erklärung, falls Sie eine Position kürzen wollen.

Frau Pflaum aus Haus 22 sagte mir später, sie habe den Fahrbahnschaden bereits gemeldet. Wie tief er bei ihrer Meldung war, weiß ich nicht. Ich habe keine eigenen Fotos vor dem Unfall. Bitte geben Sie mir bis zum 14. Oktober eine nachvollziehbare Antwort. Zusätzlichen Nutzungsausfall, Telefonkosten oder einen Wertverlust rechne ich nicht ab.

Mit freundlichen Grüßen
Celestino Oliveira

09_Service_und_Deckung.eml

Von	Roswitha Kren <risiken@lindenquell.example>
An	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 09:44:00 +0200
Betreff	Hagebuttenweg: Nachfragen an Service und Vertragsarchiv

Liebe Frau Färber,

Frau Pflaums ursprüngliche Meldung enthielt kein Foto. Der Service hat sie heute um eine genauere Beschreibung gebeten: Seit wann war die Vertiefung offen, wie sah sie aus und gab es vor dem 9. September Wasser darin? Eine Antwort liegt noch nicht vor. Der Eintrag „Besichtigung nächste Runde“ stammt von der Servicebearbeitung, nicht von einem Mitarbeiter, der die Stelle am 9. September selbst gesehen hätte.

Zu unserer Haftpflicht habe ich im aktuellen Ordner nur eine Beitragszuordnung für den Straßenunterhalt gefunden. Versicherungsschein, Bedingungen und ein etwaiger Selbstbehalt sind im Vertragsarchiv angefordert. Eine Zusage zur Regulierung dieses Falls liegt nicht vor. Die im Ablageplan genannte Rubrik „AKHA / Ausgleich“ enthält keine Aufnahmeurkunde und keinen sonstigen Beleg einer Mitgliedschaft; daraus werde ich keine Aussage gegenüber dem Bürger ableiten.

Herr Oliveira hat noch kein Vergleichsangebot erhalten. Der technische Reifenbefund wird getrennt von der Frage geführt, wann wir von der Fahrbahngefahr wussten. Die vorhandenen Originalrechnungen und Kontrollunterlagen bleiben gesichert. Eine Anfrage an einen Versicherer oder eine Ausgleichseinrichtung wurde in diesem Vorgang durch mich noch nicht versandt.

Viele Grüße
Roswitha Kren

01_Mandantenmail.emlschriftverkehr-und-klage/01_Mandantenmail.eml

Von	Celestino Oliveira <celestino.oliveira@postfach.example>
An	Leonie von Tann <kanzlei@von-tann.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 10:25:00 +0200
Betreff	Oliveira: Begrenzung der Forderung und Geschwindigkeit

Sehr geehrte Frau von Tann,

bitte bereiten Sie das anwaltliche Schreiben und einen Klageentwurf vor, ohne schon Klage einzureichen. Ich möchte die angekündigte Prüfung und die Antwort bis 14. Oktober abwarten. Wir sollten den neuen Reifen nicht von der Stadt verlangen: Auf den Seitenwandriss war ich im Juli schon hingewiesen worden. Auch die 35,70 Euro für Montage möchte ich in der Klage nicht zum eigenen Nebenstreit machen.

Damit bleiben die Felge mit 499,80 Euro, die Achsprüfung mit 59,50 Euro und das Abschleppen mit 182,20 Euro, zusammen 741,50 Euro. Ich habe sämtliche Rechnungen bezahlt, nichts abgetreten und keine Erstattung bekommen. Das Auto ist mein privates Fahrzeug. Ich kann keine Vorsteuer abziehen.

An meiner Schätzung von 30 bis 35 km/h halte ich fest. Ich habe nicht genau auf den Tacho geschaut und kann jetzt keine bessere Zahl liefern. Der Lieferwagen kam entgegen; ein Kennzeichen habe ich nicht. Ich bin nach rechts gegangen, aber nach meiner Erinnerung nicht gegen den Bordstein. Ob ich das Loch früher hätte erkennen können, lässt sich für mich im Nachhinein schwer beurteilen. Bitte stellen Sie die Messung des Trupps am nächsten Tag nicht als meine eigene Messung am Unfallmorgen dar.

Mit freundlichen Grüßen

Celestino Oliveira

02_Ergaenzende_Auskunft.emlschriftverkehr-und-klage/02_Ergaenzende_Auskunft.eml

Von	Adelgunde Pflaum <adelgunde.pflaum@postfach.example>
An	Leonie von Tann <kanzlei@von-tann.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 11:35:00 +0200
Betreff	Pflaum: Was ich vor der Meldung gesehen habe

Sehr geehrte Frau von Tann,

Frau Auer hat mich nach meiner Meldung zum Hagebuttenweg gefragt. Sie können diese Antwort auch für Herrn Oliveira verwenden. Meine Anschrift lautet Adelgunde Pflaum, Hagebuttenweg 22, 97082 Lindenquell. Am Montag, dem 7. September, am Nachmittag fuhr ich mit dem Rad an Haus 24 vorbei. An der alten Flickstelle waren offene, unregelmäßige Ränder zu sehen. Ich hielt mit dem Vorderrad Abstand. Es war mehr als nur eine andersfarbige Asphaltfläche.

Am Dienstagnachmittag sah ich Wasser in der Vertiefung und meldete die Stelle um 16:42 Uhr im Serviceformular. Ich habe weder Tiefe noch Länge gemessen. Eine genaue Handspanne möchte ich nachträglich nicht schätzen. Fotos habe ich nicht gemacht. Ich kann auch nicht sagen, ob über Nacht weitere Stücke herausbrachen. Den Unfall am Mittwochmorgen habe ich nicht gesehen; ich erfuhr erst später davon.

Mir ist wichtig, dass meine Nachricht richtig zeitlich eingeordnet wird. Dass ich am Montag auswich, bedeutet nicht, dass die Stelle schon bei der städtischen Augustkontrolle so aussah. Wer das Formular am Dienstag hätte lesen können und wie dringende Meldungen intern weitergeleitet werden, weiß ich ebenfalls nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Adelgunde Pflaum

03_Begleitmail.emlschriftverkehr-und-klage/03_Begleitmail.eml

Von	Kunigunde Färber <recht@lindenquell.example>
An	Leonie von Tann <kanzlei@von-tann.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 16:40:00 +0200
Betreff	Oliveira: Zwischenantwort und Kontrollunterlagen

Sehr geehrte Frau von Tann,

anbei finden Sie unsere heutige Antwort als PDF sowie die unveränderten Unterlagen zu Straße und Kontrollen und zu Meldung und Reparatur. Wir haben die neue Forderung über 741,50 Euro vermerkt. Dass Sie Reifen und Montage ausklammern, erleichtert die Betragszuordnung, ersetzt aber nicht die Prüfung des Zusammenhangs zwischen Fahrbahnzustand, Felgenschaden und Abschleppen.

Die genauen Maße wurden erst am 10. September aufgenommen. Eine Messung oder ein Foto vom Unfallmorgen liegt der Stadt nicht vor. Die Nachricht von Frau Pflaum ging am Vorabend um 16:42 Uhr ein, wurde um 07:18 Uhr geöffnet und um 07:24 Uhr zugeordnet. Zur allgemeinen Weiterleitung außerhalb der Außendienstzeit soll die zuständige Stelle gesondert berichten; eine fertige Organisationsbeschreibung übersenden wir heute nicht.

Herr Mehmet Seitz, der den Wagen abholte, ist nach Auskunft des Abschleppbetriebs über Abschleppdienst Selma Sauer, Schlehentor 2, 97082 Lindenquell erreichbar. Er hat keinen Unfallhergang aus eigener Anschauung gemeldet. Frau Rechtsanwältin Seidel prüft unsere Position; eine abschließende Antwort ist bis zum genannten 14. Oktober noch möglich.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Färber, Rechtsstelle

02_Schadenmeldung.docx

Schadenmeldung Hagebuttenweg

10.09.2026

1 Meine Fahrt

Am 9. September 2026 fuhr ich gegen 06:50 Uhr mit meinem privaten Kleinwagen auf dem Hagebuttenweg in Richtung Ringelplatz. Vor Haus 24 geriet das rechte Vorderrad in ein Loch am rechten Fahrbahnrand. Es gab einen kräftigen Schlag, danach zog das Fahrzeug nach rechts. Ich hielt ungefähr zwanzig Meter weiter an. Der rechte Vorderreifen verlor Luft, und am Felgenhorn sah ich eine deutliche Verformung.

Es war hell genug zum Fahren ohne Fernlicht, aber bedeckt und die Fahrbahn war noch feucht. Ich schätze meine Geschwindigkeit auf 30 bis 35 km/h; die zulässige Höchstgeschwindigkeit dort beträgt 30 km/h. Entgegen kam ein Lieferwagen. Ich fuhr deshalb rechts, allerdings nicht auf dem Gehweg. Ich erkannte die Vertiefung erst unmittelbar vor dem Kontakt. Ob Wasser darin stand, kann ich nicht sicher sagen. Ein Warnschild habe ich nicht gesehen.

2 Danach

Ich rief einen Abschleppdienst, weil ich kein Ersatzrad mitführte. Der Wagen kam zur Werkstatt. Das Schlagloch habe ich später zu Fuß angesehen, aber nicht selbst vermessen. Die Maße in der städtischen Antwort stammen daher nicht von mir. Eine Dashcam habe ich nicht; das Kennzeichen des Lieferwagens habe ich mir nicht gemerkt.

Der Wagen gehört mir und wird nur privat genutzt. Die Werkstatt hatte bei einem früheren Besuch bereits etwas zum rechten Vorderreifen gesagt; ihren Auftrag vom Juli habe ich dort angefordert. Für die jetzige Rechnung möchte ich die alten und neuen Feststellungen sauber auseinanderhalten.

Celestino Oliveira

03_Strasse_und_Kontrollen.docx

Straßenblatt und Kontrollauszug Hagebuttenweg

16.09.2026

1 Straßenabschnitt

Der Hagebuttenweg ist im städtischen Bestandsverzeichnis als gewidmete Ortsstraße erfasst. Straßenbaulast und laufende Unterhaltung liegen bei der Stadt Lindenquell. Der Abschnitt zwischen Kornellenpfad und Ringelplatz ist etwa 340 Meter lang und 5,4 Meter breit. Er erschließt Wohnhäuser und eine kleine Gewerbezufahrt. Es besteht eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h. Vor Haus 24 gibt es weder eine Baustelle noch eine Aufgrabung eines Versorgers.

2 Plan und tatsächliche Kontrollen

Der interne Streckenplan sieht für diesen Abschnitt eine Kontrolle alle zwei Wochen sowie zusätzliche Kontrollen nach konkreten Meldungen vor. Die Sichtung erfolgt bei langsamer Fahrt, bei Auffälligkeiten wird angehalten. Die Strecke wird regelmäßig von demselben Mitarbeiter gefahren; Vertretungen werden auf dem Kontrollblatt vermerkt.

Am 27. August um 09:20 Uhr trug Kontrolleur Alfons Degen ein: „Rechter Fahrbahnrand vor 24: ältere flache Flickstelle, kein offener Ausbruch erkennbar.“ Er hielt dort nicht an und nahm keine Messung vor. Die nächste planmäßige Fahrt war für 10. September eingetragen. Für den Zeitraum dazwischen liegt kein weiteres Kontrollblatt zu diesem Abschnitt vor.

3 Bearbeitungsstand

Eine Bürgermeldung vom 8. September wurde am 9. September morgens zur Prüfung zugeteilt. Wann aus der früheren Flickstelle ein tieferer Ausbruch entstand, ist im Straßenblatt nicht dokumentiert. Der Reparaturtrupp hat seine Feststellungen vom 10. September gesondert niedergelegt. Ein Warnschild wurde nach dem Kontrollbuch erst an diesem Tag aufgestellt.

Brunhild Späth

04_Meldung_und_Reparatur.docx

Servicemeldung und Reparaturbericht

10.09.2026

1 Eingang der Meldung

Am 8. September 2026 um 16:42 Uhr schrieb Anwohnerin Adelgunde Pflaum über das Serviceformular: „Vor Hagebuttenweg 24 bricht die alte geflickte Stelle auf. Beim Fahrradfahren bin ich gestern ausgewichen. Bitte sehen Sie danach.“ Ein Foto und Maße waren nicht beigefügt. Die Nachricht ging nach Ende der regulären Außendienstschicht ein. Sie wurde am 9. September um 07:18 Uhr von der Servicezentrale geöffnet und um 07:24 Uhr dem Straßenunterhalt zugeteilt. Als Rückmeldung war „Besichtigung nächste Runde“ eingetragen.

Die Schadenmeldung von Herrn Oliveira ging am 9. September um 11:06 Uhr telefonisch ein. Danach wurde ein gesonderter Auftrag an den Reparaturtrupp ausgelöst. Ein Einsatz am selben Tag ist im System nicht vermerkt.

2 Befund am Folgetag

Am 10. September um 08:10 Uhr fand unser Trupp vor Haus 24 einen Fahrbahnausbruch mit unregelmäßigem Rand. Die größte Länge betrug 55 Zentimeter, die größte Breite 38 Zentimeter und die tiefste Stelle 8 Zentimeter. Die rechte Kante lag etwa 25 Zentimeter vom Bordstein entfernt. Wasser stand zu diesem Zeitpunkt nicht im Loch. Wir stellten Warnbaken auf und füllten die Stelle bis 09:05 Uhr mit Reparaturasphalt.

Die Maße beschreiben unseren Befund vom 10. September. Niemand aus dem Trupp hatte die Stelle zur Unfallzeit am Vortag gesehen. Ob sich der Ausbruch zwischenzeitlich vergrößert hatte, wurde nicht untersucht. Die ausgebauten losen Stücke wurden als Straßenkehricht entsorgt.

Sibel Auer, Truppleitung

05_Werkstattbefund.docx

Werkstattbefund und früherer Annahmevermerk

11.09.2026

1 Untersuchung nach dem Ereignis

Das Fahrzeug von Celestino Oliveira wurde am 9. September durch den Abschleppdienst angeliefert. Am rechten Vorderrad ist das innere Felgenhorn frisch eingedrückt. Das Rad verliert am Sitz des Reifens Luft. Die Verformung ist mit einer starken Kantenbelastung vereinbar. Eine Zuordnung zu einem bestimmten Schlagloch oder einer bestimmten Geschwindigkeit ist aus diesem Werkstattbefund allein nicht möglich.

Am rechten Vorderreifen befindet sich zusätzlich ein etwa 18 Millimeter langer Seitenwandschnitt mit gealtertem Rand. Dessen Lage stimmt mit der Beschreibung in unserem Annahmevermerk vom 21. Juli überein. Damals hatte Herr Oliveira einen langsamen Druckverlust prüfen lassen. Wir vermerkten: „Kleiner äußerer Seitenwandschnitt vorne rechts; Reifen zeitnah ersetzen, nicht reparieren.“ Herr Oliveira ließ die Erneuerung damals noch nicht ausführen. Eine Verformung der Felge wurde im Juli nicht vermerkt.

2 Reparatur und Aufbewahrung

Wir ersetzen die verformte Felge und den rechten Vorderreifen. Die Achsprüfung ergab keine zusätzliche Abweichung. Der linke Vorderreifen hatte noch 6 Millimeter Profil und blieb nach unserem Abgleich von Größe und Ausführung montiert. Der ausgetauschte rechte Reifen hatte 4 Millimeter Restprofil. Er und die Felge werden bis Ende Oktober im Werkstattlager aufbewahrt.

Ob der vorhandene Seitenwandschnitt durch den jetzigen Stoß weiter aufging, lässt sich nach unseren Beobachtungen nicht zuverlässig trennen. Eine zerstörende Materialuntersuchung wurde nicht vorgenommen. Der frühere Annahmevermerk ist in unserem Auftragsarchiv gespeichert.

Raban Rost

06_Reparaturrechnung.docx

Rechnung RR-260911 mit Zahlungsbestätigung

11.09.2026

Rechnung an Celestino Oliveira, Kornellenpfad 9, Lindenquell. Werkstattauftrag 26-418. Fahrzeug angeliefert am 9. September, nach Reparatur abgeholt am 11. September 2026 um 16:15 Uhr.

1 Abgerechnete Leistungen

Eine Ersatzfelge gleicher Ausführung: 420,00 EUR netto. Ein Sommerreifen gleicher Größe und geeigneter Ausführung: 120,00 EUR netto. Montage, Auswuchten und Prüfung der Vorderachse: 80,00 EUR netto. Nettobetrag: 620,00 EUR. Umsatzsteuer 19 Prozent: 117,80 EUR. Rechnungsbetrag: 737,80 EUR.

Der Rechnungsbetrag wurde am 11. September bei Abholung per Karte vollständig bezahlt. Die ausgetauschte Felge und der Reifen verbleiben vorübergehend zur möglichen Besichtigung im Lager. Für diese Aufbewahrung wurde kein Entgelt berechnet. Mietwagen, Abschleppen und spätere Begutachtungen sind in dieser Rechnung nicht enthalten.

2 Bezug zum Befund

Die Rechnung beschreibt die tatsächlich ausgeführten Arbeiten. Der getrennte Werkstattbefund hält den bereits im Juli beschriebenen Seitenwandschnitt und die nun eingedrückte Felge fest. In der Pauschale von 80,00 EUR entfallen nach dem Arbeitszettel 30,00 EUR netto auf die Reifenmontage mit Auswuchten und 50,00 EUR netto auf die Achsprüfung. Weitere Schäden wurden bei unserem Auftrag nicht instand gesetzt. Herr Oliveira erteilte den Reparaturauftrag nach telefonischer Besprechung des Befunds am 10. September.

Raban Rost

07_Abschlepprechnung.docx

Rechnung AS-260910: Transport zur Werkstatt

10.09.2026

Rechnung an Celestino Oliveira, Kornellenpfad 9, Lindenquell. Einsatz am 9. September 2026, Rufannahme um 07:02 Uhr. Aufnahmeort: Hagebuttenweg, etwa zwanzig Meter hinter Haus 24 in Richtung Ringelplatz. Ziel: Radwerk Raban Rost, Kelterbogen 5.

1 Leistung und Entgelt

Das Fahrzeug stand am rechten Fahrbahnrand. Das rechte Vorderrad war deutlich drucklos. Wegen der sichtbaren Verformung und des fehlenden Ersatzrads wurde das Fahrzeug aufgeladen und zur Werkstatt transportiert. Die Leistung umfasst Anfahrt, Verladung, vier Kilometer Transport und Abladen.

Vereinbarter Gesamtpreis einschließlich Umsatzsteuer: 182,20 EUR. Darin enthaltene Umsatzsteuer 19 Prozent: 29,09 EUR; Nettobetrag: 153,11 EUR.

Der Gesamtbetrag wurde am 12. September 2026 überwiesen und vollständig gutgeschrieben. Standgeld, Nachtzuschlag und eine weitergehende Pannenreparatur wurden nicht berechnet. Einen Schutzbrief oder eine Abrechnung über einen Automobilclub hat der Kunde nicht angegeben.

2 Wahrnehmung des Fahrers

Unser Mitarbeiter sah die Verformung des rechten Vorderrads, hat aber weder das behauptete Schlagloch vermessen noch den Ablauf des Fahrbahnkontakts beobachtet. Der Kunde berichtete den Hergang bei unserer Ankunft. Das Fahrzeug wurde aus Sicherheitsgründen nicht zur Werkstatt gefahren; eine Diagnose zur Ursache des Reifenschadens war nicht Gegenstand des Transportauftrags.

Selma Sauer

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

06_Klageentwurf.docx

schriftverkehr-und-klage/06_Klageentwurf.docx

Klageentwurf Oliveira gegen Stadt Lindenquell

ENTWURF – nicht eingereicht
Stand: 05.10.2026

Rechtsanwältin Leonie von Tann, Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg
An das Landgericht Würzburg
Ottostraße 5, 97070 Würzburg

Klage

Celestino Oliveira, Kornellenpfad 9, 97082 Lindenquell bei Würzburg
– klagende Partei –

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Leonie von Tann, Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei
Würzburg

gegen

Stadt Lindenquell, vertreten durch den Ersten Bürgermeister Anselm Buchner, Rathausplatz 1, 97082
Lindenquell bei Würzburg
– beklagte Partei –

wegen Schadensersatz

Vorläufiger Streitwert: 741,50 EUR

Aktenzeichen der Prozessbevollmächtigten: VT 26/107

1 Anträge

Namens und in Vollmacht des Klägers wird beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 741,50 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem auf die Zustellung der Klage folgenden Tag zu zahlen. Ferner wird beantragt, der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Der Antrag umfasst die neue Felge mit 499,80 EUR brutto, die Achsprüfung mit 59,50 EUR brutto und das Abschleppen mit 182,20 EUR brutto. Der neue Reifen und die gesonderte Montageposition sind bewusst nicht Gegenstand der Klage. Die ursprüngliche außergerichtliche Summe von 920,00 EUR wird damit um 178,50 EUR vermindert. Die ursprüngliche Forderung ist Anlage K7; die ausdrückliche Begrenzung durch den Kläger vom 05.10.2026 ist Anlage K8.

2 Anspruch und Zuständigkeit

Der Kläger verlangt Ersatz wegen der Beschädigung seines Privatwagens am 09.09.2026 gegen 06:50 Uhr auf dem Hagebuttenweg vor Haus 24. Die Beklagte ist für diese gewidmete Ortsstraße einschließlich ihrer Verkehrssicherung zuständig. Der Hagebuttenweg ist etwa 340 Meter lang und 5,4 Meter breit; er erschließt Wohnhäuser und kleinere Gewerbebetriebe. Es gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Die Straßenunterlagen der Beklagten weisen diese Merkmale aus, Anlage K2.

Der geltend gemachte Amtshaftungsanspruch folgt aus § 839 Abs. 1 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG und Art. 9 Abs. 5 BayStrWG. Für ihn ist gemäß § 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG unabhängig von der geringen Forderungshöhe das Landgericht zuständig. Der Schadensort liegt im Bezirk Würzburg und begründet die örtliche Zuständigkeit nach § 32 ZPO. Eine vertragliche Beschaffenheitsgarantie für eine vollkommen ebene Fahrbahn wird nicht behauptet.

3 Fahrt und Schadensereignis

Der Kläger befuhr den Hagebuttenweg am 09.09.2026 gegen 06:50 Uhr. Es war bedeckt, die Fahrbahn feucht und das Tageslicht noch schwach. Ein Lieferwagen kam entgegen. Der Kläger hielt sich deshalb

weiter rechts, ohne nach seiner Wahrnehmung den Bordstein zu berühren. Das rechte Vorderrad geriet in die beschädigte Fläche vor Haus 24. Er hörte einen harten Schlag. Etwa zwanzig Meter weiter hielt er an; der Reifen verlor Luft und an der Felge war eine Verformung erkennbar. Ein Ersatzrad führte er nicht mit. Um 07:02 Uhr rief er den Abschleppdienst.

Die Geschwindigkeit hat der Kläger von Beginn an nur auf ungefähr 30 bis 35 km/h geschätzt. Er korrigiert diese Schätzung nicht nachträglich auf einen scheinbar sicheren Wert unterhalb der zulässigen Grenze. Eine Kameraaufzeichnung oder das Kennzeichen des entgegenkommenden Fahrzeugs liegt nicht vor. Beweis für den unmittelbaren Zustand nach dem Ereignis: Abschlepprechnung mit Einsatzangaben, Anlage K6; Zeugnis des Mehmet Seitz, Abschleppdienst Selma Sauer, Schlehtor 2, 97082 Lindenquell. Dieser Zeuge sah nicht die Durchfahrt durch das Loch, sondern erst das liegengebliebene Fahrzeug.

Zum eigenen Fahrablauf wird die persönliche Anhörung des Klägers angeregt. Seine zeitnahe Schadenmeldung vom 10.09.2026 ist Anlage K1. Die konkrete frische Felgenverformung und der Werkstattbefund sind weitere Anknüpfungstatsachen. Eine neutrale Augenzeugin des Radkontakts wird nicht erfunden. Für den Zusammenhang zwischen einem harten Fahrbahnkantenkontakt und dem dokumentierten frischen Felgeschaden wird ein kraftfahrzeugtechnisches Sachverständigengutachten angeboten.

4 Zustand der Stelle und zeitliche Erkenntnisse

Bei der planmäßigen langsamen Kontrollbefahrung am 27.08.2026 um 09:20 Uhr vermerkte der Mitarbeiter Alfons Degen eine flache ältere Flickstelle ohne offenes Loch. Er hielt dort nicht an und nahm keine Maße. Die nächste Regelkontrolle war für den 10.09.2026 vorgesehen. Der interne Plan sieht etwa zweiwöchentliche Kontrollen und zusätzliche Reaktionen auf Meldungen vor. Beweis: Anlage K2; Zeugnis des Alfons Degen und der Brunhild Späth, beide zu laden über Stadt Lindenquell, Straßenunterhalt, Amselspange 2, 97082 Lindenquell.

Am 08.09.2026 um 16:42 Uhr ging über das städtische Serviceformular die Nachricht der Anwohnerin Adelgunde Pflaum ein. Sie wies auf das Aufbrechen der alten Flickstelle vor Haus 24 und darauf hin, dass sie der Stelle bereits am Vortag mit dem Fahrrad ausgewichen war. Die Nachricht enthielt kein Foto und keine gemessene Tiefe. Sie wurde am 09.09.2026 um 07:18 Uhr geöffnet und um 07:24 Uhr zugeordnet. Der Unfall lag davor. Der Bearbeitungsvermerk nennt zunächst die nächste Runde. Erst um 11:06 Uhr wurde der Fahrzeugschaden telefonisch gemeldet.

Beweis: Eingang und Bearbeitungsverlauf, Anlage K3; Zeugnis der Sibel Auer, zu laden über die Beklagte, Rathausplatz 1, 97082 Lindenquell. Die Klägerseite setzt den Öffnungszeitpunkt nicht ohne Weiteres mit dem frühestmöglichen organisatorischen Zugriff gleich. Umgekehrt wird auch nicht behauptet, eine Meldung müsse unabhängig von Inhalt und Tageszeit innerhalb weniger Minuten zu einer Reparatur führen. Entscheidend ist, wie solche konkreten Gefahrenhinweise gewichtet und erforderlichenfalls einer erreichbaren Stelle zugeleitet werden.

Frau Pflaum hat am 05.10.2026 ergänzt, sie habe am 07.09.2026 am Nachmittag offene, unregelmäßige Ränder gesehen und mit dem Fahrrad Abstand gehalten. Am folgenden Nachmittag habe Wasser in der Vertiefung gestanden. Sie habe weder einen Zollstock benutzt noch ein Foto aufgenommen. Beweis: Anlage K9; Zeugnis der Adelgunde Pflaum, Hagebuttenweg 22, 97082 Lindenquell. Ihr Beweisantritt betrifft das Bestehen einer bereits offenen Vertiefung vor dem Unfall, nicht die exakten Maße am Unfallmorgen.

Am 10.09.2026 gegen 08:10 Uhr maß der Reparaturtrupp ungefähr 55 Zentimeter Länge, 38 Zentimeter Breite und acht Zentimeter Tiefe, etwa 25 Zentimeter vom Fahrbahnrand entfernt. Die Stelle war inzwischen trocken. Nach Sicherung wurde sie bis 09:05 Uhr ausgebessert. Lose Teile wurden entsorgt. Diese Messung ist ein späterer Befund. Sie beweist nicht automatisch dieselbe Tiefe am 09.09.2026 um 06:50 Uhr und erst recht nicht einen gleichartigen Zustand seit der Kontrolle vom 27.08.2026.

5 Pflichtverletzung und Vermeidbarkeit

Die Beklagte musste die Straße im Rahmen des nach ihrer Art, Bedeutung und tatsächlichen Gefahrenlage Zumutbaren überwachen und auf hinreichend konkrete Hinweise reagieren. Ein allgemeiner Anspruch auf eine schlaglochfreie Ortsstraße besteht nicht. Hier ging es jedoch um eine aufgebrochene Flickstelle im gewöhnlich befahrenen rechten Bereich, die bereits am Vortag konkret gemeldet und zuvor von einer Radfahlerin umfahren worden war. Eine solche Meldung erforderte eine inhaltliche Dringlichkeitsprüfung; bloße Einreihung in die nächste Regelrunde genügte nach Auffassung des Klägers nicht.

Der Vorwurf betrifft vor allem die Organisation der Meldungsbearbeitung vor dem morgendlichen Verkehr. Die Klägerseite macht sich die erkennbare Angabe zu eigen, dass eine bereits offene Kante bestand, und hält eine zeitnahe Besichtigung oder vorläufige Warnung für erforderlich. Ob eine zumutbar eingerichtete Bearbeitung nach Eingang um 16:42 Uhr noch am Abend oder jedenfalls vor 06:50 Uhr des Folgetags zu wirksamer Sicherung geführt hätte, muss anhand der tatsächlichen Dienst- und Weiterleitungsabläufe festgestellt werden. Die Beklagte hat dazu bislang nur die späteren Öffnungs- und Zuordnungszeiten mitgeteilt.

Das ist eine wesentliche Beweisfrage und wird nicht durch das bloße spätere Reparaturdatum übersprungen. Der Kläger bietet das Zeugnis der zuständigen Mitarbeiterinnen Auer und Späth zum vorhandenen Meldeweg, seinen Eingangszeiten und einer vorgesehenen Weiterleitung dringender Hinweise an. Er behauptet keinen bereits gesicherten persönlichen Kenntnisstand eines bestimmten Mitarbeiters am Vorabend. Ein gerichtlicher Hinweis wird erbeten, falls der vorhandene Vortrag zur organisatorisch möglichen Reaktion nicht ausreicht. Eine allgemeine Pflicht zur Offenlegung sämtlicher städtischer Unterlagen wird nicht beantragt.

Auch der zweiwöchentliche Kontrollplan ist kein gesetzlicher Mindeststandard und kein automatischer Entlastungsbeweis. Aus dem Bericht über eine flache Flickstelle am 27.08.2026 allein wird keine damals schon erkennbare akute Gefahr hergeleitet. Sollte die Zeugin Pflaum nur eine sehr kurzfristige Veränderung bestätigen können und eine frühere Reaktion auf ihre Meldung nicht zumutbar gewesen sein, betrifft dies gerade den geltend gemachten Pflicht- und Kausalitätsnachweis. Der Anspruch wird nicht hilfsweise auf einen unbekannten baulichen Herstellungsfehler gestützt.

OLG Hamm, Urteil vom 15.11.2013 – 11 U 52/12, Rn. 18–28, insbesondere Rn. 20–25, zeigt die notwendige Trennung von Kontrollfehler, zeitlicher Entstehung und Schadensvermeidbarkeit. Die dortige Autobahn- und Schachtkonstellation liefert weder einen festen Kontrollabstand noch einen Zentimetergrenzwert für diese Ortsstraße. Der Kläger beruft sich ausschließlich auf den methodischen Zusammenhang zwischen erkennbarer konkreter Gefahr, zumutbarer Reaktion und dem hier geltend gemachten Radschaden.

6 Schaden und Abgrenzung des alten Reifens

Die Werkstatt Radwerk Raban Rost stellte eine frische Verformung an der Innenseite der rechten Vorderfelge fest. Dieser Befund ist mit einem kräftigen Kantenkontakt vereinbar. Zugleich dokumentierte die Werkstatt einen schon bei einer Untersuchung am 21.07.2026 vorhandenen, ungefähr 18 Millimeter langen Seitenwandriss am Reifen. Damals war bereits zum Austausch geraten worden. Der Kläger verschweigt diesen Vorschaden nicht. Die bloße neue Rechnung über Radararbeiten beweist daher keinen vollständig neuen Reifenschaden.

Beweis: Werkstattbefund, Anlage K4; Zeugnis des Raban Rost, Radwerk Raban Rost, Kelterbogen 5, 97082 Lindenquell. Felge und Reifen sind bis in den Oktober hinein aufbewahrt. Zum frischen Charakter der Felgenverformung, ihrem Zusammenhang mit dem geschilderten Kontakt und der hierdurch verursachten fehlenden Weiterfahrmöglichkeit wird ein technisches Sachverständigengutachten angeboten. Der alte Reifenriss darf nicht ohne Untersuchung als neue Lochfolge zugerechnet werden; ebenso wenig erklärt er ohne Weiteres die neue Verformung der Felge.

Die Werkstattrechnung beträgt 737,80 EUR brutto. Darin enthalten sind netto 420,00 EUR für die Felge, 120,00 EUR für den Reifen, 30,00 EUR Montage und 50,00 EUR Achsprüfung. Der Kläger bezahlt diese Rechnung, beschränkt den Antrag aber auf die Felge einschließlich 79,80 EUR Umsatzsteuer, also 499,80 EUR, und die durch den harten Stoß veranlasste Achsprüfung einschließlich 9,50 EUR Umsatzsteuer, also 59,50 EUR. Der Reifen zu 142,80 EUR brutto bleibt wegen des Austauschbedarfs aus dem Vorschaden außen vor.

Auch die Montageposition von 35,70 EUR brutto wird zur Vermeidung eines Streits über ohnehin erforderliche Reifenwechselarbeiten nicht eingeklagt. Dies ist eine Begrenzung der verlangten Positionen, keine Behauptung, die Werkstatt habe nicht montiert. Die Rechnung mit Zahlungshinweis ist Anlage K5. Die Reparatur wurde am 10.09.2026 freigegeben und der Wagen am 11.09.2026 um 16:15 Uhr abgeholt. Der Kläger nutzt ihn privat und hat keinen Vorsteuerabzug. Es werden deshalb tatsächlich entstandene Bruttobeträge und keine nur geschätzte Umsatzsteuer verlangt.

Hinzu kommen 182,20 EUR für den Abschleppdienst Selma Sauer. Der Wagen wurde nach dem Luftverlust und der erkennbar beschädigten Felge über vier Kilometer zur Werkstatt gebracht. Die Rechnung weist 153,11 EUR netto und 29,09 EUR Umsatzsteuer aus; bezahlt wurde sie am 12.09.2026. Beweis: Anlage K6 und Zeugnis Seitz. Entscheidend ist die nach dem Kontakt eingetretene Nichtfahrbereitschaft. Falls die Beklagte behauptet, allein der alte Reifenriss habe diese verursacht, ist dies anhand des technischen Befunds und des unmittelbar beobachteten Zustands zu klären.

Die verlangte Summe beträgt 499,80 EUR zuzüglich 59,50 EUR zuzüglich 182,20 EUR, insgesamt 741,50 EUR. Es werden keine Mietwagenkosten, kein Nutzungsausfall, keine Pauschale und keine vorgerichtlichen Anwaltskosten verlangt. Eine Ersatzleistung Dritter liegt nach der Erklärung des Klägers nicht vor.

7 Geschwindigkeit, Sichtbarkeit und Eigenanteil

Die Beklagte beruft sich in ihrer Antwort vom 05.10.2026, Anlage K11, auf die geschätzten 30 bis 35 km/h, die rechte Fahrspur und den bekannten Reifenriss. Der Kläger hält dem entgegen, dass er eine Begegnung auf einer schmalen Ortsstraße bewältigte und eine wassergefüllte Vertiefung in schwachem Morgenlicht nicht in ihrer Tiefe erkennen konnte. Daraus folgt aber kein Freibrief für eine beliebige Geschwindigkeit. Ob ein langsames Fahren den konkreten Felgenstoß vermieden oder vermindert hätte, ist im Rahmen von § 254 BGB gegebenenfalls sachverständig zu beurteilen.

Der Kläger verlangt zunächst den vollen Betrag der eng begrenzten Positionen. Er verschweigt nicht, dass ein festgestellter vermeidbarer Fahrfehler oder ein ursächlicher Zustand des Reifens zu einer Kürzung führen kann. Unabhängig von einem persönlichen Fahrfehler ist eine konkret mitwirkende Betriebsgefahr des eigenen Fahrzeugs nach § 254 BGB in Verbindung mit § 7 StVG zu prüfen; auch hierfür bedarf es feststellbarer unfallursächlicher Umstände. Vgl. OLG Hamm, Urteil vom 06.04.2022 – 11 U 143/21, Rn. 27–30. Die dortige Quote wird nicht auf diesen Sachverhalt übertragen. Eine Quote wird nicht allein aus der Überschreitungsspanne oder dem Vorhandensein eines Kfz gebildet. Erforderlich bleiben tatsächlicher Fahrablauf, Erkennbarkeit der Vertiefung und konkrete Auswirkung auf die geltend gemachten Schäden. Der spätere trockene Reparaturbefund beantwortet die Sichtverhältnisse des feuchten Unfallmorgens nicht vollständig.

8 Prozesszinsen und Stand der Vorbereitung

Der Zinsantrag beruht auf §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB und beginnt erst am Tag nach künftiger Zustellung. Ein schon eingetretener Verzug wird nicht geltend gemacht. Die erbetene städtische Antwort bis 14.10.2026 steht am 05.10.2026 noch aus. Die Zwischenantwort enthält Einwendungen, aber keine Zahlung und keine abschließend erklärte Regulierung. Dieser Entwurf ist nicht eingereicht.

Das anwaltliche Schreiben vom 05.10.2026, Anlage K10, konkretisiert sowohl den reduzierten Betrag als auch die Nachfrage zur Meldungsbearbeitung. Die weitere außergerichtliche Aufklärung konzentriert

sich auf den zeitlichen Zustand der Stelle und die zumutbare Bearbeitung des konkreten Hinweises. Eine Einigung wurde bislang nicht erzielt; ein sachbezogenes Gespräch bleibt möglich. Gegen die Entscheidung durch den Einzelrichter bestehen keine Bedenken. Ein besonderer Antrag zur Videoverhandlung wird derzeit nicht gestellt. Vor einer späteren Einreichung sind insbesondere neue Angaben zur Meldungsorganisation und eine fachliche Einschätzung der Schadensursache zu berücksichtigen.

9 Anlagenverzeichnis

K1: Schadenmeldung Oliveira vom 10.09.2026 mit Geschwindigkeit und Fahrspur.
Datei: 02_Schadenmeldung.docx

K2: Straßenmerkmale, Kontrollplan und Befahrung vom 27.08.2026.
Datei: 03_Strasse_und_Kontrollen.docx

K3: Bürgerhinweis vom 08.09., Bearbeitungszeiten und Messung am 10.09.2026.
Datei: 04_Meldung_und_Reparatur.docx

K4: Frischer Felgenschaden und älterer Reifenriss als getrennte Befunde.
Datei: 05_Werkstattbefund.docx

K5: Bezahlte Werkstattrechnung mit getrennten Positionen.
Datei: 06_Reparaturrechnung.docx

K6: Abschleppbeleg und dokumentierte Nichtfahrbereitschaft.
Datei: 07_Abschlepprechnung.docx

K7: Ursprüngliche Forderung über 920,00 EUR und Hinweis auf den alten Reifenriss.
Datei: 08_Forderung.eml

K8: Begrenzung auf 741,50 EUR und Bestätigung der bisherigen Angaben.
Datei: schriftverkehr-und-klage/01_Mandantenmail.eml

K9: Ergänzende zeitliche Wahrnehmung der Anwohnerin Pflaum.
Datei: schriftverkehr-und-klage/02_Ergaenzende_Auskunft.eml

K10: Reduzierte Forderung und Nachfrage zum Meldesystem.
Datei: schriftverkehr-und-klage/04_Anpruchsschreiben.pdf

K11: Städtische Einwendungen zu Kontrollpflicht, Erkennbarkeit und Altschaden.
Datei: schriftverkehr-und-klage/05_Antwort.pdf

Leonie von Tann
Rechtsanwältin

04_Anspruchsschreiben.pdf

schriftverkehr-und-klage/04_Anspruchsschreiben.pdf

Rechtsanwältin Leonie von Tann
Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg
Stadt Lindenquell – Rechtsstelle
Rathausplatz 1, 97082 Lindenquell bei Würzburg

05.10.2026 · Unser Zeichen VT 26/107

Oliveira gegen Stadt – Konkretisierte Forderung und Meldungsbearbeitung

Sehr geehrte Frau Färber,

ich vertrete Herrn Celestino Oliveira wegen des Radschadens vom 9. September im Hagebuttenweg. Die geltend gemachte Summe wird auf 741,50 EUR begrenzt. Verlangt werden 499,80 EUR für die Felge, 59,50 EUR für die Achsprüfung und 182,20 EUR für das Abschleppen. Der im Juli bereits beanstandete Reifen und die Montageposition werden nicht in den vorbereiteten Zahlungsantrag aufgenommen.

Der Werkstattbefund unterscheidet den alten Seitenwandriss von der frischen Felgenverformung. Diese Trennung sollte auch Ihre Prüfung tragen. Mein Mandant behauptet weder einen von Anfang an neuwertigen Reifen noch eine bereits belegte Unfallursächlichkeit jeder Rechnungszeile. Felge und Reifen werden bei der Werkstatt zur möglichen Untersuchung aufbewahrt.

Für die Haftung kommt es auf den Zustand vor dem Unfall und die zumutbare Bearbeitung der Meldung vom Vorabend an. Frau Pflaum hat nun erläutert, dass sie bereits am 7. September offene Ränder sah. Exakte Maße nennt sie nicht. Bitte teilen Sie mit, wie konkrete Gefahrenhinweise nach Ende des Außendienstes gesichtet und nötigenfalls weitergeleitet werden. Allein aus dem späteren Öffnen um 07:18 Uhr ergibt sich noch nicht, ob zuvor eine zumutbare Sicherung möglich gewesen wäre.

Mein Mandant hält an seiner ungefähren Geschwindigkeit von 30 bis 35 km/h fest. Er verschweigt dieses Gegenargument nicht. Die Messung vom 10. September ist ein späterer Befund und darf die fehlende Messung am Unfallmorgen nicht ersetzen. Ich bitte um eine sachbezogene Antwort bis zum bereits erbetenen 14. Oktober und bin für eine außergerichtliche Klärung der noch offenen Kausalitätsfragen offen.

Mit freundlichen Grüßen
Leonie von Tann
Rechtsanwältin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

05_Antwort.pdf

schriftverkehr-und-klage/05_Antwort.pdf

Stadt Lindenquell – Rechtsstelle
Rathausplatz 1, 97082 Lindenquell bei Würzburg

Rechtsanwältin Leonie von Tann
Mohnanger 8, 97082 Lindenquell bei Würzburg

05.10.2026 · Zeichen LQ-R 26/H24

Stadt Lindenquell – Kontrollrhythmus, Reaktionszeit und Vorschaden

Sehr geehrte Frau von Tann,

Ihre Beschränkung auf 741,50 EUR ist vermerkt. Eine Ersatzpflicht können wir derzeit nicht anerkennen. Der Hagebuttenweg wurde am 27. August kontrolliert; dokumentiert ist eine flache ältere Flickstelle ohne offenes Loch. Die Regelkontrolle war für den 10. September vorgesehen. Ob vor dem Unfall eine besondere Kontroll- oder Sicherungsmaßnahme geboten war, hängt von der zwischenzeitlichen Entwicklung und vom Inhalt der Meldung ab.

Frau Pflaums Hinweis enthielt keine Maße und kein Foto. Er ging um 16:42 Uhr nach Ende des regulären Außendienstes ein und wurde am nächsten Morgen bearbeitet. Wir prüfen Ihre Nachfrage zur Weiterleitung dringender Meldungen. Dass der Unfall schon um 06:50 Uhr geschah, macht eine angemessene Reaktionszeit zu einer wesentlichen Frage. Eine Meldung am Vorabend belegt für sich allein noch nicht, dass die Stadt die Stelle vor diesem Zeitpunkt hätte sichern müssen.

Ebenso müssen Sichtbarkeit, Fahrgeschwindigkeit und technische Ursache geklärt werden. Ihr Mandant schätzt bis zu 35 km/h bei erlaubten 30 km/h und kannte den früheren Reifenriss. Auch wenn der Reifenpreis nicht mehr verlangt wird, kann sein Zustand für Luftverlust und Abschleppbedarf relevant bleiben. Wir behaupten damit nicht, der alte Riss erkläre automatisch die frische Felgenverformung.

Die später gemessenen acht Zentimeter Tiefe sind kein rückwirkend gesicherter Unfallbefund. Wir übersenden die vorhandenen Aufzeichnungen und wollen bis zum 14. Oktober weiter Stellung nehmen. Ein fertiges Ergebnis der Organisationsprüfung oder eine Deckungszusage gibt es heute nicht. Eine gemeinsame technische Besichtigung der erhaltenen Teile erscheint sinnvoll, wenn sie auf die konkreten offenen Fragen beschränkt wird.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Färber
Rechtsstelle der Stadt Lindenquell